

0005000-31.2022.8.26.0609

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Carolina Conti Reed

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... INDEVIDAS EM CONTA CORRENTE- ROUBO DE CELULAR- FRAUDE BANCÁRIA - RESPONSABILIDADE - I- Sentença de procedência - Apelo do banco réu - II- Relação de consumo caracterizada - Inversão do ônus da prova - Autora vítima de roubo, no qual foi subtraído seu celular - Indevida contratação de empréstimo e realização de transferências pelo aplicativo do banco réu - Banco que não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Mário Latorre, 96, Taboão da Serra-SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0005000-31.2022.8.26.0609 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005000-31.2022.8.26.0609

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Diones Teixeira Santos Melgaço

Requerido:

Supermercado Dia Brasil

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Conti Reed

Vistos.

Dispensado o relatório, artigo 38, Lei nº 9.099/95.

Os autos estão prontos para julgamento, eis que prescindem de maior lastro probatório, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.

Ademais, não há qualquer incorreção quanto ao valor da causa, o qual corresponde ao valor perseguido pelo autor nos presentes autos

A ação é procedente.

A parte autora no dia 16/07/2022, por volta das 09hs16min, realizou a transferência via PIX para uma conta de sua titularidade. Ocorre que os dados do autor já estaria gravado no aplicativo do banco. No dia da operação, acreditando que tratava-se do Banco Santander, e sendo sua conta, só aceitou os dados sem averiguar de fato se estaria corretos, dando o comando de transferência no importe de R\$ 340,00. Após a transferência, o autor constatou o erro material, iniciando tentativas de cancelamento da transação bancária, o que foram infrutíferas.

Assim, presume-se a veracidade das alegações do pólo ativo, no sentido de que as operações advieram de falha de segurança no sistema de internet banking do requerido.

Resta analisar a tese apresentada pelo requerido, de que não seria responsável pelo ressarcimento dos danos ao consumidor.

Entendo razão não assista à parte requerida.

É sabido que o sistema de internet banking, com a possibilidade de contratação de empréstimos e realização de transferências por meio de aparelhos de telefonia celular, nada mais é do que um serviço disponibilizado no mercado pela instituição financeira requerida, que, via de consequência, tem a obrigação de zelar por sua qualidade e segurança (artigos 4º, inciso II, alínea d e 14, § 1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor).

Tal forma facilitada de contratação/operação que, repita-se, é colocada no mercado pelo banco -, entretanto, apresenta uma falha de segurança intrínseca, que é, exatamente, a de permitir que terceiros venham, em seu lugar, de forma fraudulenta, a realizar tais operações, sem que haja um mecanismo confiável de checagem de suas identidades.

Trata-se de ocorrência previsível e conhecida pelos bancos, que optam em manter tais serviços (embora com algumas cautelas tendentes a minorar os riscos, tais como restrição do horário) porque, obviamente, tal sistema lhe é amplamente lucrativo. Assim, se o sistema é fraudado maliciosamente por terceiros, causando danos ao consumidor, a reparação destes é de responsabilidade da fornecedora, não se aplicando a excludente do artigo 14, § 3º, inciso II por se tratar de risco previsível e inerente ao próprio negócio, o chamado fortuito interno, que não afasta a responsabilidade civil do fornecedor.

A questão foi pacificada pela edição da súmula de nº 479, do egrégio STJ, assim ementada: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (g.n.).

Neste sentido:

"AÇÃO DECLARATÓRIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - Devidamente instruída, cabível o julgamento da lide no estado em que se encontrava, sendo desnecessária a realização de depoimento pessoal da autora - Ausência de cerceamento de defesa - Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC - Preliminar afastada." "MOVIMENTAÇÕES INDEVIDAS EM CONTA CORRENTE- ROUBO DE CELULAR- FRAUDE BANCÁRIA - RESPONSABILIDADE - I- Sentença de procedência - Apelo do banco réu - II- Relação de consumo caracterizada - Inversão do ônus da prova - Autora vítima de roubo, no qual foi subtraído seu celular - Indevida contratação de empréstimo e realização de transferências pelo aplicativo do banco réu - Banco que não provou que as transações não reconhecidas pela autora foram realizadas por culpa exclusiva desta ou de terceiro - Ausência de qualquer elemento que comprove que a autora tenha compartilhado sua senha de acesso com outrem - Efetivação de diversas transações de valores elevados na mesma data, situação que destoava do perfil da autora, de modo que, independentemente da prévia comunicação do evento criminoso, tais circunstâncias deveriam ter sido constatadas pelo sistema de segurança do réu - Autora que informou ao réu sobre o ocorrido na mesma data, poucas horas após o roubo - Responsabilidade objetiva da instituição financeira decorrente do risco integral de sua atividade - Falha no sistema de segurança do banco caracterizada - Inteligência dos arts. 6, VIII, e 14, § 3º, II, do CDC - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno - Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo - Art. 543-C do CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC - Súmula nº 479 do STJ - Declaração de inexigibilidade das transações - III- Ação procedente - Sentença mantida - Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, § 11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa - Apelo improvido." (TJ/SP - 24ª Câmara de Direito Privado - Apelação nº 1063168-55.2020.8.26.0002 - Relator o Desembargador Salles Vieira - julgado em 28 de outubro de 2021).

"APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS - MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE NÃO RECONHECIDA- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA- RECURSO- TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA POR FRAUDADOR - INSTITUIÇÃO QUE AFIRMOU A IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR A OCORRÊNCIA DE

FRAUDE UMA VEZ QUE A OPERAÇÃO OCORREU MEDIANTE DIGITAÇÃO DE SENHA E INFORMAÇÃO DO DISPOSITIVO TOKEN - TESE DA INFALIBILIDADE DO SISTEMA DESCARTADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SÚMULA 479/STJ - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO." (TJ/SP - 14ª Câmara de Direito Privado - Apelação nº 1011372-98.2017.8.26.0529 - Relator o Desembargador Carlos Abrão, julgado em. 28 de novembro de 2018).

Assim, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, o requerido tem a obrigação legal de reparar os danos sofridos pelo consumidor.

No caso vertente, caberá ao requerido restituir, à parte autora, a quantia de R\$ 340,00 referente a transferência realizada via PIX.

Também é caso de indenização por dano moral.

Vê-se, que os descontos indevidos colheram parte substancial dos ganhos do autor, reduzindo-o a valores ínfimos, com o que viu ameaçados seu mínimo existencial e sua dignidade humana.

Caso típico, enfim, de dano moral in re ipsa, sendo que fixo a indenização correspondente no patamar de R\$ 3.000,00, suficiente a compensar a parte autora pelos danos sofridos, sem que se tangencie o enriquecimento sem causa.

Do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação, para:

1) condenar o requerida a pagar, à parte autora, a título de indenização por danos materiais, o valor de R\$ 340,00, referente a transferência realizada via PIX, com juros legais correndo da citação e correção monetária a contar da operação;

2) condenar o requerido a pagar, à parte autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R\$ 3.000,00, com juros legais e correção monetária correndo ambos a partir da data de publicação desta sentença.

Por conseguinte, declaro extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários, incompatíveis com a espécie.

P.I.C.

Taboão da Serra, 24 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA